

1503232-94.2017.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Dayana de Souza Silva

Vistos.

Dayana de Souza Silva, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, cuja pena mínima é de 01 ano, a qual prescreve em 04 anos.

Embora a acusada eventualmente, como salientado pelo Ministério Público, ostente maus antecedentes, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
2ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503232-94.2017.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503232-94.2017.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Dayana de Souza Silva

Vistos.

Dayana de Souza Silva, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, cuja pena mínima é de 01 ano, a qual prescreve em 04 anos.

Embora a acusada eventualmente, como salientado pelo Ministério Público, ostente maus antecedentes, a pena a ser aplicada não seria dobrada e não chegaria a dois anos.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena a ser aplicada à denunciada prescreveria em 04 anos.

Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo decorrido desde o recebimento da denúncia (13/11/2017) até a presente data, sem que houvesse a prolação da sentença, operou-se a prescrição em abstrato, uma vez que qualquer condenação proferida nesta ação estaria fulminada pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

O Estado, portanto, não tem interesse processual, requisito indispensável para o válido e regular desenvolvimento do processo.

Isto Posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DAYANA DE SOUZA SILVA, pela prescrição da pretensão punitiva em face da ausência de interesse de agir do Estado, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Torna prejudicada a audiência designada a folhas 216.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I.C.

São Vicente, 14 de dezembro de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA